

מסורת הש"ס

(א) ויבמות קו.ק] קדושין ג.ע"ש ערסין כל, (ב) ויבמות כ. טו"ק, (ג) גיטין פח.ד, (ד) [נסח], (ה) [גס מה:], (ו) [גס מה:], (ז) [לעיל מה:], (ח) [גיטין מה:], (ט) [דברים מה:], (י) ז"ל: לרב הו"א דהיבא דליבא, רש"י, (יא) וי' מוס' ר"ה ו. ד"ה יקריבו, (יב) [בבבס' דגיטין פח: ד"ה ובעכו"ם מיימו הירושלמי כספך ועי' מהר"ם, (יג) וי' מוס' גיטין פח: ד"ה ובעכו"ם חוטטין],

»

תורה אור השלם

1 אם עלך קרבו מן הקרוב וקר תמנע וקרבו אל תתח אהל מועד יקריב אהו קרבו לפניך וי קרא א ג

»

הגהות הב"ח

(א) גמ' שישאל כבר בעכו"ם לל"ל אות ו' נחתק: (ב) שם דבר מורה אפילו בעכו"ם גמי כשי: (ג) רשב"ם ד"ה בעכו"ם פסול וכי לא גמר ומגדש לל"ל ומתח ומקנה נחתק: (ד) תוס' ד"ה אלא הו"א דמנא יקריב: (ה) ד"ה יקריב וכי מקופיא. י"ב פי' כפרה מכפרת אצל עדיין קפיה ופסה עי' פיק' דחוביס: (ו) ד"ה גט וי' כילד בעכו"ם פסול כבון אם חוטטין אותו: (ז) בא"י כי תמא דטעמא דבישאל כבר: (ח) בא"י עשה מה ששפאל דכרי אומר לך וכי דגל פי רב פלגיו: (ט) ד"ה דבר וי' הו"א ליה לאמיאי הבא דהא אמר:

»

מוסף רש"י

יקריב אותו. אל פתח אל מועד יקריב אותו, קרא תיפלא הו", דהא כתיב כרישה יקריבו ורה"ו ובעי' קדושין (ג). מלמד שבופין אותו. לקיים דברי נדרו (קדושין ג). המעושה. מחוק. גיטין (יג). והולח עצמה ביד עכו"ם. שוכנת עובד סבבים אנס לקח עולה לגרשה והלא עליו בעקשין (שם).

»

רבינו גרשום

יקריב אותו. דלגבי עולה אותו יתירא הוא וקאמר מלמד דכופין אותו להקריב כשנדר. דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה בקרבנו וגמר ומתרצה: כופין אותו. ליתן גט לאותן שכופין אותן להוציא כבון מוכה שחין ובעל [פולייפוס] כו': התם גמי סבר. האי מוכה שחין מצוה לשמוע דברי חכמים שגורו כן ומתרצה. אלא סבירא דכי אמר תלויהו וזבין דוביניה זביני דאגב אונסי' גמר ומקי: גט המעושה. ע"י ביד ישראל כשי: תולה עצמה בעכו"ם (א) שאנס עצמה לגרשה. התם גמי נימא אגב אונסיה גמר בעל הבית ומקי ליה: מודה שמואל היבא דריוביו זוזי. דגמר ומקני ליה: מאי איכא למימר. אמאי אפי' קרקע ברין הוא דיש לו דאגב אונסיה גמר ומקי. אין ודאי יש לו קרקע. והא דרב ביבי מימרא היא ואינה עיקר. דאינה לא משנה ולא ברייתא כי אם מימרא בעלמא:

(א) נראה דל"ל שאנס את עצלה לגרשה.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

יקריב אוסו. קרא יתירא דהא כתיב לעיל זכר תמים יקריבנו ומאי למיכתב יקריבנו אל פתח אהל מועד לרלונו לפני ה': **מלמד שזופין אוסו**. להקריב מה שגדר: **עד שיאמר רואה אני**. אלמא היכא דכופין אותו עד דאמר מתוך יסורין רואה אני קרינא ביה לרלונו דגמר בלבו להקריב. והוא הדין לזביני אס אמר רואה אני הו זביני דגמר בלבו להקנות: **דסיחוי ליה כפרה**. וכי אמר רואה אני ודאי בלב שלם קאמר: **וכן אסא אומר בגיטי נשים**. בהנך דתנן (כמוזות עו:) ואלו שכופין אותו להוילא מוכה שחין ובעל פולייפוס דכופין ומכין אותו עד שיאמר רואה אני דונמני^(א) מדעמו משמע: **דלמא**. התם גמי כי אמר רואה אני גמר בלבו לגרשה דמלוה קעביד מאחר שחייבזו חכמים להוילא: **אלא**. רב הונא מסבירא דידיה קאמר דמתוך יסורים גמר בלבו ומקני הוילי וליכא תרתי יסורים ומתן מעות דלא מפסיד מידי: **גט המעושה**. שכופין אותו לבעל להוילא. אס בישאל הו"א כשר שכפזו ישראל וכגון דאמר רואה אני: **צענו"ס פסול**. ואע"ג דאמר כשר משום דמלוה לשמוע דברי חכמים ובעכו"ם פסול כיון דליכא מלוה אגב אונסי' לא גמר (א) ומקנה ומגרש וקאי לרב הונא דכיו"י דליכא מלוה לא מקני אגב אונסיה: **ונצענו"ס**. אס אנו רואים לכופו על ידי עכו"ם ויהיה הגט כשר מלמדים אנו לעכו"ם שיאמרו לו עשה מה שישראל אומר לך דהשתא גמי מלוה לשמוע דברי חכמים: **הסס גמי נימא אגב אונסי' גמר ומגרש**. דהא לא מפסיד מידי דומיא דזביני שמקבל דמי שדהו דכיון שאשתו שוגאתו ובלא גט גמי לא תעמוד אלאו וגט זה אינו אלא להמירה לאחר^(ב) לא מפסיד כלום: **אפילו צענו"ס כשר**. דאגב אונסיה גמר וגרש דלא מפסיד מידי כדפרישית: **פסול** מדרבנן ולריכה גט אחר ומיהו אס פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר לריכה גט מזה ומזה: **ופולה עצמה ביד עכו"ם**. להחניף לו ולזנוט עמו עד שיכריח את עצלה לגרשה: **נימא אגב אונסיה**. דסיקריקון גמר ומקני בעל הבית כיון דיהיב ליה זוזי ולא מפסיד מידי דהיינו תלויהו חזין: **מודה שמואל דסיכא דיהיב ליה זוזי**. זה הלוקח מן הסיקריקון כשחזר ולקח מצעל הבית יהב ליה זוזי לבעל הבית דלאגב דמקבל זוזי גמר ומקני דהיינו תלויהו חזין אבל בלא מעות לא גמר ומקני דהא רב הונא גמי תלויהו חזין קאמר אבל תלויהו ויהיב לא הו מתנה: **ולרב ציצי דמסיים**. לעיל [מו:] במילתיה דרב נחמן דאמר גולן שהביא רביה אין ראייתו רביה ואין מעמידין שדה בירו ואוקיף רב ציצי אבל מעות יש לו לגולן שנתן לגולן אלמא ס"ל לרב ציצי דאפי' נתן הגולן לגולן מעות לא קנה דתלויהו חזין לא הו זביני והוא הדין להך משנה דסיקריקון דאי נתן הסיקריקון או הלוקח ממנו לבעל הבית מעות דמי השדה לא קנה וקאי לרב הונא: **מימרא הו**. סהיה אומר משום אחריים ואינה לא משנה ולא צרייתא. ואי הוה אמר לה רב ציצי משמיה דנפשיה הוה מהדר גמרא גברא אגבירא קרמיתא בתמיה: שדה

לפני עכו"ם כיון שהעישו על פי דיניי ישראל לאו היינו לפני עכו"ם **דבר תורה אפי'ו בעכו"ם בשר**. דכיון דבדין מעשים כחותן שכופין אותו להוילא דבישראל גמי אי שלא כדין מעשה פסול דאמר שמואל בהמגרש (גיטין דף פח: ושם) וא"ת ומאי נפקא מינה אס תולה בעכו"ם ומפקעת עצמה מיד עצלה דכיון דבדין עבדה וגם חכמים היו כופין אותו להוילא וי"ל דגורו כדן אטו שלא כדין וא"ת לההוא טעמא דמפרש בהמגרש דבעכו"ם פסול דבר תורה משום לפניהם ולא לפני עכו"ם ולא בני עישוי מינהו תקשה ליה לרב הונא אמאי פסול מימא דאגב אונסיה גמר ומגרש וי"ל כיון שעל ידי כפיית עכו"ם נותנו הו שלא כדין ושלא כדין הו כמו מתנה כדפרישית לעיל וא"ת ואמאי מיימיה הכא דרב משרשיא הוהא דהתם הוה ליה לאתייאי (ש) דהא אמר התם דהא דרב משרשיא צדותא היא וי"ל דלפי סברת המקשה דחשיב עכו"ם בני עישוי מתוך לו דסריך ליה צעכו"ם אמאי פסול ואי לא דבני עישוי מינהו לא הוה פריך ולא מידי דהו כמו מתנה^(א) ולסברתו משני ליה כדרב משרשיא: "**הא איתמר ע"ה אמר רב לא שנו**. מימיה לרשב"א דמאשמע דלא אמר רב הונא תלויהו חזין וזביניה זביני אלא בשטר אבל בלך חזק וקני לא וכיון דאגב אונסיה גמר ומקני מה לי האי ומה לי האי ועוד הקשה דקאמר ומודה שמואל היכא דיהיב זוזי משמע דלרב קני אפי' לא יהיב זוזי ואמאי והא תלויהו ויהיב לא הו מתנה ותיקן דבהכי פליגי רב ושמואל דקסבר רב דאי לאו דיהיב זוזי לא הוה עביד שטר ושמואל סבר דמחמת אונס עביד שטר אבל אחריות לא היה מקבל דלאמר בהזנוקן (שם דף מה.) עד שיכתוב לו אחריות נכסים: **אמר רבא הלביתא תלויהו וזבין וזביניה זביני**. לאו דוקא נקט תלויהו דאפילו בלא יסורין אלא מחמת אונס ממון כי ההוא מעשה דפרדיסא (לעיל דף מ:). הוו זביני ואס מסר מודעא לא הוו זביני דקיימא לן כרב הונא [דכתבין] מודעא אזביני כדפירש הקונטרס^(ב) ודוקא מכר אבל מתנה תלויהו ויהיב לא הוה מתנה אפילו לא מסר מודעא אי דידעי עדים אונסיה והיכא דמסר מודעא אפי' לא ידעי אונסיה כתבין^(ג) וכן בגיטין והיכא

מת.א"ר"מא מהא דתניא יקריב אותו. וא"ת אי מהכא גמר אפילו

תלויהו ויהיב גמי מתנה הו וההיא דסיקריקון מוכח דאינה מתנה והיה ר"י רואה לתוך דהכא הו כמו מכר דהא יש לו כפרה תחת הקרבן וקונה הכפרה ומגיטי נשים דבעי למיגמר מינייהו הו גמי כמו מכר שנפטר על ידי כך משאר כסות ועוניה אצל אי אפשר לומר כן דל"כ גט מעושה שלא כדין גמי יהא כשר ובהמגרש (גיטין דף פח: ושם) אמר שמואל דפסול ותיקן ר"י דכל דבר שהוא מחוייב לעשות הו כמו מכר והכא הרי הוה מחויב להציא קרבן ולקמן גמי מחויב הוה לגרש את אשתו דמייירי בהנהו שכופין אותו להוילא אצל שלא כדין הוה כמו תלויהו ויהיב דלא הויה מתנה: **יקריב אותו מלמד שבופין אותו**. לא דמי להא דאמר דבי' שור שנת ארבעה וחמשה (בי"ק דף מ.) חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן משום דכיון דלכפרה קאתו לא צעי משכנוי דדוקא חטאות ואשמות שצאות על חטא לא צעי משכוני שרואה שמאותו חטא יהיה לו כפרה^(א) אצל הכא נדר או נדבה אינן מכפרים והא דקאמר ניהא ליה דתיהוי ליה כפרה היינו ממה שגדר שאס לא ישלם נדרו עונו ישא^(ב) והא דאמר בתורת כהנים וצוצחים (דף ג.) וציומא (דף לו.) דעולה מכפרת על חייבי עשה הא אמר דבי'ק דצוצחים (דף י:.) דעולה דורון היא ולא מכפרת^(ג) מקופיא (ט) מכפרת מקיבעא לא מכפרת(י): **א"ר אבירא הוה דאגב אונסיה גמר ומקני**. וא"ת כיון דמסבירא ידעינן דלאגב אונסיה גמר ומקני אמאי אינרטריך קרא גבי קרבן למיכתב דכופין אותו וי"ל דאי לאו קרא הוה אמינא אע"ג דגמר ומקני

שור שנת ארבעה וחמשה (בי"ק דף מ.) חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן משום דכיון דלכפרה קאתו לא צעי משכוני דדוקא חטאות ואשמות שצאות על חטא לא צעי משכוני שרואה שמאותו חטא יהיה לו כפרה^(א) אצל הכא נדר או נדבה אינן מכפרים והא דקאמר ניהא ליה דתיהוי ליה כפרה היינו ממה שגדר שאס לא ישלם נדרו עונו ישא^(ב) והא דאמר בתורת כהנים וצוצחים (דף ג.) וציומא (דף לו.) דעולה מכפרת על חייבי עשה הא אמר דבי'ק דצוצחים (דף י:.) דעולה דורון היא ולא מכפרת^(ג) מקופיא (ט) מכפרת מקיבעא לא מכפרת(י): **א"ר אבירא הוה דאגב אונסיה גמר ומקני**. וא"ת כיון דמסבירא ידעינן דלאגב אונסיה גמר ומקני אמאי אינרטריך קרא גבי קרבן למיכתב דכופין אותו וי"ל דאי לאו קרא הוה אמינא אע"ג דגמר ומקני

כיון דאינו מתרצה אלא על ידי כפייה פסול הוה לגבי מזבח דזבח רשעים הוה קמ"ל שהקרבן נראה: **גמ' מעושה בישראל בשר בעכו"ם פסול**. צפוקי מסיים וצעכו"ם חוטטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ויש מפרשים דהו פירושא דרישא כי"ד בעכו"ם פסול (א) חוטטין אותו ואומרים לו כו"י ואין נראה דל"כ אדפריך ליה הכא מסיפא ליסייעיה מרישא דקמיי בישראל כשר דאגב אונסי' גמר ומקני וכי תימא (א) דבישראל כשר משום דמלוה לשמוע דברי חכמים דל"כ בעכו"ם גמי אמאי פסול והא חוטטין אותו לעשות דברי חכמים^(א) וגראה לר"י דהכי קאמר דצעכו"ם גמי כשר וכגון שאומר לו עשה מה שישראל (א) אומר לך^(ב) וכן מפרש בהלכות גדולות והכי מוכח בתוספתא דקמיי וצעכו"ם חוטטין אותו ואומר לו עשה מה שפלוגי אומר לך משמע דעל פי ר' פלוני שהוא חכם חוטטין אותו וכשר הוה שהוא אומר להם לחוצטו וכן משמע^(ג) צירושלמי דגיטין דקאמר התם רב אמר ישראל עשעה כמעשה עכו"ם כשר באומר איני זן ואיני מפרנס תנא ר' חייא עכו"ם שעשו כמעשה ישראל פסול ואפי' אמר איני זן ואיני מפרנס הדא מתני' אמרה כן וצעכו"ם חוטטין אותו ואומר לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך והא דאמר בגיטין (דף פח:) לפניהם ולא

ד**בר תורה אפי'ו בעכו"ם בשר**. דכיון דבדין מעשים כחותן שכופין אותו להוילא דבישראל גמי אי שלא כדין מעשה פסול דאמר שמואל בהמגרש (גיטין דף פח: ושם) וא"ת ומאי נפקא מינה אס תולה בעכו"ם ומפקעת עצמה מיד עצלה דכיון דבדין עבדה וגם חכמים היו כופין אותו להוילא וי"ל דגורו כדן אטו שלא כדין וא"ת לההוא טעמא דמפרש בהמגרש דבעכו"ם פסול דבר תורה משום לפניהם ולא לפני עכו"ם ולא בני עישוי מינהו תקשה ליה לרב הונא אמאי פסול מימא דאגב אונסיה גמר ומגרש וי"ל כיון שעל ידי כפיית עכו"ם נותנו הו שלא כדין ושלא כדין הו כמו מתנה כדפרישית לעיל וא"ת ואמאי מיימיה הכא דרב משרשיא הוהא דהתם הוה ליה לאתייאי (ש) דהא אמר התם דהא דרב משרשיא צדותא היא וי"ל דלפי סברת המקשה דחשיב עכו"ם בני עישוי מתוך לו דסריך ליה צעכו"ם אמאי פסול ואי לא דבני עישוי מינהו לא הוה פריך ולא מידי דהו כמו מתנה^(א) ולסברתו משני ליה כדרב משרשיא: "**הא איתמר ע"ה אמר רב לא שנו**. מימיה לרשב"א דמאשמע דלא אמר רב הונא תלויהו חזין וזביניה זביני אלא בשטר אבל בלך חזק וקני לא וכיון דאגב אונסיה גמר ומקני מה לי האי ומה לי האי ועוד הקשה דקאמר ומודה שמואל היכא דיהיב זוזי משמע דלרב קני אפי' לא יהיב זוזי ואמאי והא תלויהו ויהיב לא הו מתנה ותיקן דבהכי פליגי רב ושמואל דקסבר רב דאי לאו דיהיב זוזי לא הוה עביד שטר ושמואל סבר דמחמת אונס עביד שטר אבל אחריות לא היה מקבל דלאמר בהזנוקין (שם דף מה.) עד שיכתוב לו אחריות נכסים: **אמר רבא הלביתא תלויהו וזבין וזביניה זביני**. לאו דוקא נקט תלויהו דאפילו בלא יסורין אלא מחמת אונס ממון כי ההוא מעשה דפרדיסא (לעיל דף מ:). הוו זביני ואס מסר מודעא לא הוו זביני דקיימא לן כרב הונא [דכתבין] מודעא אזביני כדפירש הקונטרס^(ב) ודוקא מכר אבל מתנה תלויהו ויהיב לא הוה מתנה אפילו לא מסר מודעא אי דידעי עדים אונסיה והיכא דמסר מודעא אפי' לא ידעי אונסיה כתבין^(ג) וכן בגיטין והיכא

עין מושפט נר מצוה

קפ א מיי' פ"ד מהל' מעשה קרענות טו סגמ לאוין קהל' **קפא** ב ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הל' כ סגמ עשין כ טוש"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה וסי' קנד סעיף חל' **קפב** ד מיי' שם וסגמ שם טוש"ע שם סי' קלד סעיף ח: **קפג** ה מיי' שם טוש"ע שם סעיף ט:

»

מוסף תוספות

א. ומנפשייהו מביאין אותן. ממין. ב. והכי קאמרין משאמרו וריצים אנו היבד דעתייהו וגמרו דהווי לחו כפרה. רמב"ן. ועי"ש. ג. אינה באה לכפר על עשה כפרה ממש אלא אחר שכפרה התשובה על העשה היא באה להקבלת פנים כאדם שסרח במלך וריצחו ע"י פרקליטין וכעבא להקביל פניו מביא דורון בידו. רש"י וחסד י: ד"ה עולה. ד. משום לפניהם ולא לפני עכו"ם אע"פ דהעכו"ם מעשין ע"פ ישראל. מוס' גיטין פח: ה. דהכא גמי הא איכא משום מצוה לשמוע דברי חכמים, שאין הגויים אלא כמקל וכרצועה של ידיני ישראל. ואפי"ו שאמרה תורה לפניהם ולא לפני גוים, לט להכותו קאמר אלא שלא לדנו הגויים וכו'. רשב"א. ו. [ולפ"ן] דורון היא ולא מכפרת^(א) מקופיא (ט) מכפרת מקיבעא לא מכפרת(י): **א"ר אבירא הוה דאגב אונסיה גמר ומקני**. וא"ת כיון דמסבירא ידעינן דלאגב אונסיה גמר ומקני אמאי אינרטריך קרא גבי קרבן למיכתב דכופין אותו וי"ל דאי לאו קרא הוה אמינא אע"ג דגמר ומקני

כמו תלויהו וזבין כיון דבני עשויו נבחו והרי הוא מעושה ברין. שם.

ט. עין גע"י ברש"ם

ד"ה רב הונא ונחת"ה

אמר רב הונא. י. דכיון דאינו מקבל ממון במתנה ובכח זה שנותן, אם איתא דניחא ליה ליתנה מדעתו

למה לו למסור מודעא ואי לא ניחא לו ליתן למה לו ליתן גט ומתנה, אלא רדאי גאנס בנט ובמתנה זו,

הלבן א"ע לפרש אונסו וכו'. רשב"ם לעיל מ: ד"ה גמ' מילמא.